

## 주의 요구

1. 제 목 : 압류재산 매각대행업무 처리기한 준수 불철저
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

강원지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항 및 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제11호에 따라 체납 압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제93조 제1항 제1호에 따르면 압류재산의 매각대행업무는 관서의 장으로부터 공매대행의뢰를 받아 선순위채권 및 체납처분비를 고려하여 매각실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰 접수일부터 3월 이내에 공매공고에 따른 매각절차에 착수하여야 하며 다만, 관서와 업무협의 등 특별한 사유가 있는 경우에는 이 기간은 포함하지 아니하도록 되어 있다.

### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 강원지역본부에서 공매공고한 19,954건에 대하여 공매대행의뢰 접수일로부터 공매공고까지 소요된 기간을 점검한 결과

2019. 7. 3. ㉡㉡세무서로부터 수입한 체납자 ㉠㉠㉠의 압류재산 (2019-XXXXXX-XXX) ‘강원도 ㉢㉢시 ㉠㉠면 ㉢㉢리 XXX-X’의 경우 특별한 사유없이 공매대행의뢰 접수일로부터 196일이 지난 2020. 1. 15. 감정평가를 의뢰하였고 2020. 1. 29. ㉠㉠감정평가법인으로부터 감정가액 77,309천 원으로 감정평가결과를 접수하고도 357일 지난 2021. 1. 6. 공매공고하여 공매대행의뢰 접수일로부터 공매공고까지 총 553일이 소요되는 등

[별지 4] “공매대행의뢰 접수일로부터 3개월 경과 후 공매공고 실시명세”와 같이 295건(전체 공매공고건 대비 1.5%)의 압류재산에 대하여 공매대행의뢰 접수일로부터 길게는 553일, 짧게는 103일 후에 공매공고한 사실이 확인되었다.

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 압류재산을 수입 후 최대한 신속하게 공매공고를 실시하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 특별한 사유가 없는 한 압류재산 공매대행 접수일로부터 3월 이내에 공매공고 하도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)